



CONTROLE CONTINU 1 : DROIT DES PROCEDURES COLLECTIVES ET D'APUREMENT DU PASSIF

CONSIGNES

Le devoir est à rendre en version WORD ou PDF le jeudi 28 mars au plus tard à 00h par mail à l'adresse suivante : moro.soh@cefiat.ci

Les devoirs rédigés à la maison et photographiés ne sont pas pris en compte.

Répondez aux questions suivantes

1) Définissez les notions suivantes : (8pts)

a) Concordat préventif :

Réponse :

Le concordat préventif peut-être défini comme un acte par lequel un débiteur et ses créanciers s'accordent à l'issue d'une procédure dite de règlement préventif sans être en cessation de paiements mais qui connaît une situation économique et financière difficile.

b) Concordat de redressement

Réponse :

Il s'agit au sens des actes uniformes sur les procédures collectives et d'apurement du passif, des remises des dettes et des délais dont peut bénéficier les débiteurs en vue de lui permettre le sauvetage de son entreprise en difficulté et l'apurement de son passif.

c) Syndic

Réponse :

Il s'agit d'un groupuscule de personnes chargés de veiller sur l'exécution du concordat homologué et signale tout manquement au juge-commissaire.

d) Cessation de paiement :

Réponse :

La cessation de paiement, c'est lorsqu'une entreprise rencontre des difficultés financières ou économiques et se trouvant dans l'incapacité de s'acquitter des créances contractées.



- 2) La SOTRA peut-elle faire l'objet d'une procédure collective ? justifiez votre réponse ! (2pts)

Réponse :

La SOTRA ne peut faire objet d'une procédure collective, car elle est une entreprise publique et ne faire face à aucunes difficultés financières.

- 3) Quelle place occupe la notion de « cessation de paiement » dans la procédure collective ? (2pts)

Réponse :

La procédure collective est fonction de la « cessation de paiement », car elle intervient lorsqu'une entreprise rencontre des difficultés financières qui l'ont déjà menée ou qui peuvent la mener à la cessation de paiement.

- 4) Enumérez quelques incidences de la procédure de redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire en droit du travail ! (4pts)

Réponses :

- Incidences de la procédure de redressement judiciaire
 - Le gel des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure de redressement.
 - Limitation des pouvoirs du dirigeant. Celle-ci dépend de la taille de l'entreprise et toutefois, les décisions importantes (ventes des biens de l'entreprise, licenciement, etc.) doivent être autorisées par le juge-commissaire de l'ouverture de la procédure de redressement.
 - La cession de l'entreprise et uniquement le tribunal peut ordonner sa cession totale ou partielle.



- Incidences de la procédure de la liquidation judiciaire
 - Le licenciement des salariés, dans les 15 jours qui suivent le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire doit procéder au licenciement des salariés de l'entreprise liquidée, sauf si un plan de reprise par un tiers est proposé. Dans ce cas, les contrats de travail pourront être repris par l'acheteur de l'entreprise.
 - Le liquideur judiciaire, afin de régler les créances de l'entreprise doit vendre les actifs de l'entreprise. En l'absence d'offre d'achat en liquidation judiciaire, une vente aux enchères est organisée.
 - L'exigibilité de toutes les créances, cela signifie que l'entreprise doit non seulement régulariser tous les paiements en retard, mais aussi régler les sommes non échues au jour du jugement cela correspond notamment au capital restant dû des emprunts bancaires.

5) Expliquez pourquoi dans **la procédure de redressement judiciaire** il y a assistance obligatoire du débiteur pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens, alors que dans **la procédure de liquidation des biens** d'une personne morale, il y a (...) dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens présents ! (4pts)

Réponse :

Relativement aux risques auxquels le débiteur pourrait s'exposer, il y revient obligatoirement d'avoir une assistance pour une procédure de redressement judiciaire.

Cela dit, il est à noter que seules les dettes signalées par le débiteur et mentionnées dans le jugement de clôture sont éteintes. Il n'y a donc pas, finalement, une purge totale et globale comme à l'issue d'une procédure de liquidation judiciaire. Le débiteur pourrait être poursuivi après la clôture pour des dettes qu'il n'aurait pas signalées tout simplement parce qu'il les ignorait.

Par ailleurs, une possibilité de réouverture de la procédure de rétablissement professionnel par voie de déclenchement qu'une procédure de liquidation judiciaire peut inquiéter le débiteur personne physique dont les dettes effacées ressusciteront, mais les débiteurs de bonne foi et ayant joué la carte de la transparence devraient être à l'abri de ce danger qui est une sanction. Le rebondi oui, mais uniquement pour le débiteur malheureux.